

1502712-77.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

NICOLAS SILVA DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

NICOLAS SILVA DE SOUSA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 20 de novembro de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502712-77.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502712-77.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

NICOLAS SILVA DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

NICOLAS SILVA DE SOUSA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 20 de novembro de 2021, por volta das 17h50, na Rua Ana Néri, 188, Pq. Imperial, nesta cidade e comarca, trazia consigo 7 porções de maconha, bem como tinha em depósito e guardava mais 153 porções de maconha, 237 de cocaína e 137 de crack, para fins de comercialização, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 05/06), assim como o laudo de constatação (fls. 17/20) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 63/65).

Mantida a prisão preventiva do réu (fls. 61/62).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 95/97). Em 12 de abril de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada

audiência de instrução (fls. 102).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência (acusação) e por escrito (fls. 116/124 - defesa).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) NICOLAS SILVA DE SOUSA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 20 de novembro de 2021, por volta das 17h50, na Rua Ana Néri, 188, Pq. Imperial, nesta cidade e comarca, trazia consigo 7 porções de maconha, bem como tinha em depósito e guardava mais 153 porções de maconha, 237 de cocaína e 137 de crack, para fins de comercialização.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Pela quantidade e diversidade de espécies de drogas apreendidas não há como se cogitar de porte para uso próprio, o que as provas amealhadas durante a persecução penal confirmaram. O réu realmente traficou entorpecentes.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu negou a prática do crime. Sustentou que tinha consigo dinheiro derivado de trabalho regular e que tinha ido ao local dos fatos comprar maconha. Comprou um salgadinho e 7 porções de maconha. Os guardas chegaram e o abordaram. Não prenderam o traficante.

Essa negativa, contudo, restou isolada nos autos.

Embora ele tenha dito que trabalhava e recebia dinheiro, não comprovou isso de forma convincente. A única prova feita pela defesa consistiu na oitiva da irmã dele, que afirmou em juízo que ele prestava serviços na empresa da família e que apenas lhe davam um "agrado" em termos de remuneração.

Mas esse depoimento partiu de uma pessoa que tem interesse no deslinde da causa. É pouco convincente a prova. Poderia a defesa ter trazido aos autos outras pessoas para comprovar a alegação, notadamente não familiares, mas não o fez. Isso me parece que seria factível, haja vista que uma empresa tem empregados e clientes. Não há tampouco documentos comprovando esses pagamentos.

Além disso, o réu confessou a prática do crime na polícia. Afirmou que estava passando dificuldade financeira, por isso envolveu-se com o tráfico de drogas. Questionado a respeito disso, explicou o réu que não sabe ler direito, sugerindo que os policiais civis forjaram o teor de seu interrogatório policial. Ocorre que não há nada nos autos a indicar isso, de tal maneira que deve prevalecer a presunção de legitimidade e legalidade dos atos realizados pelos policiais.

Aliás, salientou o réu que no processo anterior, no qual foi preso e condenado, também agiu indevidamente a polícia, não tendo oportunidade de se manifestar no interrogatório. Claro que, em tese, isso pode ter ocorrido, mas é incrível que policiais civis tenham, por duas vezes, feito isso apenas para prejudicar o réu. São muitos agentes do Estado, de instituições diferentes, atuando em momentos distintos da persecução penal e até de processos diferentes, o que torna difícil imaginar que ele tenha sido vítima de tantas irregularidades.

Não bastasse isso, os guardas civis que o prenderam, por sua vez, afirmaram em juízo que estavam em patrulhamento quando viram que o réu saiu correndo assim que os avistou. Perseguiram-no com a viatura e conseguiram interceptá-lo. Consigo apreenderam porções de maconha e dinheiro. Ele confessou que estava praticando e apontou onde é que havia mais drogas. Próximo ao local em que ele estava antes de sair correndo havia um caminhão e escondido perto dele havia as demais porções de maconha, cocaína e crack.

Embora os depoimentos dos agentes do Estado tenham que ser analisados com cautela, como disse a defesa, é a mesma cautela para todo e qualquer depoimento, na linha do que entende a jurisprudência. É o cuidado necessário de avaliar a prova de acordo com as demais provas coligidas aos autos. Esse cuidado foi realizado neste caso e não há razão para se duvidar do que eles disseram.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do

artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu três tipos diferentes de drogas e em quantidade, cada qual, considerável. Em razão disso, em consonância com a jurisprudência, conforme julgado abaixo, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena há uma agravante e uma atenuante a serem consideradas. A agravante é da reincidência, que, no caso, é específica, haja vista a condenação indicada na certidão de fls. 25, referente a tráfico de drogas praticado nesta comarca. O trânsito em julgado ocorreu em 02 de julho de 2019. A atenuante é a confissão espontânea.

Em geral, elevo a pena em 1/3, em analogia ao disposto no artigo 110 do Código Penal, mas como há a atenuante acima, estabeleço o aumento em 1/5, haja vista que a reincidência é preponderante.

Na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Não pode ser aceita a incidência do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente específico.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 720 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) NICOLAS SILVA DE SOUSA como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 720 dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente específico é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 9 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA